



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**תיק מס': 7/233/2021
בש"א: 7/193/2022**

**לפני כב' המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נציגות הבית המשותף מרח' האר"י 20, נתניה

התובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד איציק עטיה

(המבקשת)

- נ ג ד -

1. חיימי אורנה

הנתבעים

באמצעות ב"כ: עו"ד ליאור כהן

(המשיבים)

2. קשת גיבורים בע"מ

3. נתיב החסד סופר חסד בע"מ

4. שמואל אטיאס – נמחק

באמצעות ב"כ: עו"ד יעקב אטיאס

5. ריטברג ברקו

רח' האר"י 20, נתניה

החלטה

לפני בקשה למתן צו עשה זמני אשר יורה למשיבים לסלק ציוד ופסולת לרבות שקי חול ומלט אשר הונחו בשטחים המשותפים וברחבת החניה המשותפת של הבית המשותף נושא ההליך (להלן: "**הבקשה**").

רקע וטענות הצדדים

1. עסקינן בבית משותף, המצוי ברח' האר"י 20, נתניה, חלקה 210 בגוש 8242 (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד הכולל קומת מסחר בקומת קרקע - לו כניסה נפרדת, ומעל קומת הקרקע בניין בן שמונה קומות הכולל דירות מגורים.
2. המבקשת היא נציגות הבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**תיק מס': 7/233/2021
בש"א: 7/193/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3. משיבה 1 היא הבעלים של תת חלקה 3, ורשומה לטובתה הערת אזהרה בתת חלקה 1 ו-2. משיבה 1 היא הבעלים והמפעילה של חנות הנקראת "כלביקו", חנות לחומרי בניין ומוצרים שונים.
4. משיבה 2, קשת גיבורים בע"מ, היא הבעלים של תת חלקה 4 ו-5. משיבה 3, נתיב החסד סופר חסד בע"מ, היא חברה המפעילה מרכול שבקומת המסחר בתת חלקה 4, 5 ו-6 (סופרמרקט "נתיב החסד"). המשיבות 2 ו-3 מצויות בבעלותו של מר שמואל אטיאס. משיב 5 הוא הבעלים של תת חלקה 6, המושכרת אף היא, כנטען, למשיבה 3 לצורך הפעלת המרכול. מר אטיאס נתבע באופן אישי במסגרת הליך זה אולם נמחק בהתאם להחלטה מיום 7.9.2022.
5. במסגרת הבקשה נטען, כי המשיבות גורמות לדיירי הבית מטרדים קשים של השלכת פסולת והנחת ציוד וסחורות ברכוש המשותף שמקורו בפעילות המשיבות, ולפיכך, התבקש סעד המורה למשיבות לפנות מייד את כל הפסולת והסחורות משטח הרכוש המשותף.
6. ביום 7.9.2022 התקיים דיון בבקשה במעמד הצדדים, במסגרתו נשמעו טענותיהם בהרחבה. במסגרת הדיון ציינה המבקשת, כי אינה עומדת על הבקשה, ככל שהיא מופנית נגד המרכול, היינו, נגד המשיבים 2-5 (הבעלים והמפעילים של המרכול), שכן אלו ניקו את השטחים המשותפים מהפסולת שנוצרה כתוצאה מפעילותם והתחייבו להקפיד על שמירת הניקיון, כך שהבקשה נותרה רלוונטית רק נגד המשיבה 1 והסחורה אותה היא מציבה בשטח הרכוש המשותף.
7. כמו כן ובסיומו של הדיון, נתתי שהות למבקשת ולמשיבה 1 לקיים שיח ביניהם בעניין הצבת הסחורה בשטח החניה המשותפת לאחר שעות הפעילות ובמהלכן לצורך הגעה למתווה מוסכם, והוריתי לעדכן את המפקח בתוצאות השיח בין הצדדים וזאת עד ליום 22.9.2022.
8. ביום 28.9.2022 הגישה המבקשת "הודעה ובקשה למתן צו עשה" במסגרתה הודיעה כי המגעים בין הצדדים לא צלחו, וכי מבוקש ליתן צו עשה נגד המשיבה 1. לבקשה צורפו תמונות עדכניות מהן עולה, לכאורה, כי בשטח החניה המשותפת מוצבת דרך קבע סחורה השייכת למשיבה 1.
9. בו ביום, הגישה המשיבה 1 תגובה לבקשה במסגרתה צוין, כי התמונות שצורפו אינן מייצגות את המצב הקבוע אלא מצב רגעי שבו נפרקת סחורה ונמכרת בתוך זמן קצר.
10. עוד צוין בתגובה, כי סחורה זו מוכנסת לחנות בסוף יום העסקים למעט בערבי חג. משיבה 1 הוסיפה וטענה, כי המבקשת לא הרימה את הנטל להוכיח את טענותיה, וכי היעדרות לבקשה תסב לה נזק במידה העולה על הנזק שייגרם למבקשת לו לא יינתן הצו הזמני. משיבה 1, חזרה על טענותיה כפי שהובאו בתגובה המפורטת שהוגשה מטעמה טרם הדיון בבקשה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**תיק מס': 7/233/2021
בש"א: 7/193/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין
דיון והכרעה**

11. לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים בדיון ועיינתי במלא החומר שלפני, אני סבור כי דין הבקשה להידחות. להלן טעמי :
12. ראשית, אין מדובר בצו מניעה זמני כי אם **בצו עשה זמני**.
13. הלכה ידועה היא כי בית המשפט ייעתר לבקשה לצו עשה זמני רק כאשר הוא כה חיוני עד שהתערבות נדרשת לשינויו של המצב הקיים עובר להגשת התובענה, עוד לפני שהוכרעה התובענה (ראו : ע"א 338/88 **חמיס נ' שטרן**, פ"ד מג(4) 552, 554). ראו גם רע"א 5843/05 **איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה נ' שרון דן השקעות בע"מ**, (פורסם בנבו), שם נקבע :

"הלכה היא כי על בית המשפט לנקוט משנה זהירות טרם שיצווה על צו עשה זמני המשנה את המצב הקיים, עוד לפני שניתנה ההכרעה הסופית בתובענה. צו עשה זמני המשנה מצב קיים ראוי שיינתן במקרים חריגים, אך כאשר נוכח בית המשפט כי התערבותו הינה חיונית בכדי למנוע תוצאה קשה ביותר, וכאשר הנזק שעלול להיגרם אינו ניתן לתיקון באמצעות פיצוי כספי הולם (ע"א 213/64, ברא"ז נ' נציב המים, פ"ד יח (3), 647, 654-653; וכן ראו רע"א 1868/98, סייג נ' המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (פורסם בנבו))."

14. כפי שניתן לראות מן ההלכות דלעיל, הרי שמתן צו עשה זמני נתון לשיקול-דעת בית המשפט, והשאלה המרכזית, אותה על בית המשפט לשקול בהפעילו את שיקול-דעתו, היא, אם מתן הסעד הזמני הוא אכן כה חיוני עד שיהיה בכך כדי להצדיק את התערבותו - לשם שינויו של המצב הקיים עובר להגשת התובענה וזאת עוד לפני שזו הוכרעה.
15. כך, לדוגמה, יש לבחון האם דרוש הצו לשמירת המצב הקיים כדי שלא ישונה המצב, לפני בירור ראוי של זכויות בעלי הדין, או כדי למנוע שינוי שאינו הדיר ואשר ההכרעה השיפוטית בגינו לא תוכל לתקן את אשר כבר שונה.
16. לאחר שבחנתי את כתבי הטענות, עיינתי בתמונות שהוצגו על ידי המבקשת, עיינתי במסמכי הבית המשותף, לרבות בתשריט שבו מוגדר שטח המחלוקת כ"**מגרש חניה ואספקה לחנויות**" ושמעתי את טענות הצדדים, ולאור ההלכות האמורות, הגעתי לכלל מסקנה כי אין בנסיבות הבקשה כדי להוות "מקרה יוצא מן הכלל" המצדיק את מתן הצו המבוקש.
17. ככלל, פעולות פריקה וטעינה של סחורה בשטחי בית משותף, המשמש כולו או חלקו למסחר, כרוכה מניה וביה בפעילות יחידות המסחר המצויות בבית כדוגמת חנות המשיבה 1. פעילות זו כוללת הגעה של משאיות וכלי רכב מסחריים לצורכי פריקה וטעינה של סחורה וכן פעילות נלווית ככל שנדרש כנגזרת של היקפי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק מס': 7/233/2021
בש"א: 7/193/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הפעילות המסחרית בבית המשותף. פעילות פריקה וטעינה של סחורה כאמור תהא בגדר שימוש רגיל וסביר, ככל שלא תמנע שימוש של בעלי דירות אחרים ברכוש המשותף של הבית, וככל שלא תפגע בצרכי בעלי הדירות האחרים בבית (ראו לעניין זה רע"א 3577/11 אלון החזקות בריבוע כחול ישראל בע"מ נ' נציגות הבית המשותף בשדרות זוהר טל 34 (נבו, 30.6.2011) אשר אימץ את הקביעות העיקריות של בית המשפט המחוזי בעש"א (מרכז) 10716-03-10 (נבו, 31.3.2011).

18. בענייננו, אמנם, הוצגו לפני תמונות המעידות על הימצאות של סחורה שנפרקה בהיקף משמעותי בשטח שבמחלוקת, ונטען כי הדבר מהווה מטרד, אולם אין בכך די להצדיק את מתן צו העשה הזמני המבוקש. ראשית, המשיבה 1 הכחישה כי מדובר בהצבה של קבע של סחורות בשטח האמור, וטענה כי התמונות מייצגות מצב רגעי של פריקת סחורה ולא מצב של קבע, ואף ציינה מפורשות כי בכל מקרה הסחורה מוכנסת לחנות בסוף כל יום עסקים (למעט בערבי חג). לא מצאתי כי המבקשת הוכיחה אחרת בשלב זה. שנית, המשיבה 1 טענה, וטענתה לא נסתרה, כי החניות הצמודות לדירותיהם של בעלי דירות המגורים אינן מצויות בשטח החניה והאספקה הסמוך לחנויות אלא במיקום אחר, כך שנראה, והדברים נאמרים בזירות המתבקשת, שהפעילות המסחרית בשטח החניה והאספקה אינה מכבידה על הגישה של בעלי דירות המגורים אל חניותיהם ומהם, וכן בגישה של בעלי הדירות למבנה המגורים והכל בשים לב לכניסות הנפרדות לקומה המסחרית ולמבנה המגורים.

19. בנסיבות אלו, איני סבור, כי עלה בידי הנציגות להוכיח כי עלול להיגרם לה נזק בלתי הפיך המצדיק היעדרות לסעד זמני מסוג "צו עשה" טרם דיון בתובענה לגופה וברור עובדתי מלא.

20. כמו כן, הסעד הזמני המבוקש בבקשה חופף מקצת מהסעדים המבוקשים בכתב התביעה. הלכה פסוקה היא כי בית המשפט יירטע מליתן סעד זמני הזהה במהותו לסעד המבוקש בכתב התביעה, בשים לב לכך שככל שהסעד הזמני יינתן, הרי שיתיתר הדיון בסעד שהתבקש במסגרת התביעה. ראו לעניין זה רע"א 6685/17 הר של הצלחה וברכה בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (נבו 10.09.2017): "נקבע לא אחת כי הכלל הוא שאין לתת סעד זמני הזהה לסעד העיקרי המבוקש, וזהות הסעדים כשלעצמה מהווה שיקול שלא להיעתר לבקשה, ולו מפני שאין מקום להכריע בהליך העיקרי במסגרת הליך מקדמי".

21. שיקולי יושר מטים אף הם את הכף לעבר דחיית הבקשה, בשים לב לכך שהבקשה הוגשה בשיהוי ניכר שאינו מאפשר מתן סעד זמני. לעניין זה אפנה לסעיף 1 לבקשה, שם נכתב כי שקי החול והמלט שמבוקש סילוקם מרחבת החניה המשותפת הונחו שם "לפני חודשים רבים". כפי שנקבע בפסיקה, הגשת בקשה למתן סעד זמני בשיהוי, חותרת תחת הטענה בדבר הדחיפות שבסעד והיא יכולה לשמש ראיה לסתירת טענות מבקש הסעד בדבר חיוניותו ונחיצותו המידית.

22. זאת ועוד, הגעתי לכלל מסקנה כי הנזק אשר עלול להיגרם למבקשת הוא, לכל היותר, פגיעה בהנאתה מלעשות שימוש בחלק משטח הרכוש המשותף. פגיעה מסוג זה ניתנת לפיצוי כספי. משכך, אף מטעם זה אין עסקינן במקרה המצדיק את מתן הצו המבוקש ודוק: **בשלב זה**.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

תיק מס': 7/233/2021
בש"א: 7/193/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לסיכום

23. הבקשה למתן צו עשה זמני - נדחית.
24. בהתאם להצהרת המשיבה 1 בסעיף 4 להודעה ולתגובה מטעמה מיום 28.9.2022, כי הסחורה שמוצבת בשטח הרכוש המשותף נמכרת בתוך זמן קצר ובכל מקרה מוכנסת לחנות עד סוף יום העסקים (למעט בערבי חג), אני מוצא לנכון להורות כדלקמן:
- א. תותר למשיבה 1 פריקה וטעינה של סחורה בשטח הרכוש המשותף אולם לא תוצב סחורה ברכוש המשותף בדרך קבע, **לרבות** בערבי חג, בימי שישי או בכל מועד אחר שבו יש "שיא" של פעילות.
- ב. לא תושאר סחורה ברכוש המשותף לאחר השעה 17:00 ועל המשיבה 1 להכניס את הסחורה לבית העסק עד שעה זו.
25. אמנם הבקשה נדחתה בעיקרה, אך מאחר שבעקבות הגשתה הגיעו המבקשת והמשיבות 2 ו-3 להבנות ובהחלטתי לעיל הטלתי מגבלות על הצבת סחורה של משיבה 1 בערבי חג, איני עושה צו להוצאות.
26. קובע את התיק העיקרי לדיון קדם משפט נוסף ליום 28.11.22 בשעה 12:15.
- ניתן היום, 25 באוקטובר 2022, א' בחשוון תשפ"ג. בהעדר הצדדים. עותק יומצא.

ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה